

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2536
อ้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อ พัฒนา สิน
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

สินค้าที่จัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 และประเภทที่ 70.06
ท้ายพระราชกฤษฎีกาพิกัตอัตราภาษีศุลกากรพ.ศ. 2503 นั้น แม้สินค้าทั้งสอง
ประเภทจะเป็นกระจกที่มีกรรมวิธีใด ๆ ที่ผลิตขึ้นหรือทำขึ้น และไม่ว่าจะเป็นสีหรือ
ไม่ก็ตาม ต่างก็เป็นแก้วอันเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกันข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าสินค้าตาม
พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 เป็นแก้วที่ยังมิได้ตกแต่งส่วนสินค้าตามพิกัต
อัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 เป็นแก้วที่ได้ขัดผิแล้วประการหนึ่ง หรือทำให้ใส
แล้วอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องมิได้มีการทำให้แก้วนั้นมีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์
ในลักษณะการใช้สอยดีขึ้นมากไปกว่าการขัดผิหรือทำให้ใส กรรมวิธีในการผลิต
กระจกพิพาทจะต้องเป็นไปตามแบบแผนผัง กล่าวคือ การทำให้ผิกระจกมีความมัน
และใสด้วยวิธีไฟร์โพลิช จะประกอบด้วยตัวทำความเย็นสองหน่วย ที่เรียกว่าเมนคู
เลอร์และเบบี๋คูเลอร์ เริ่มต้นด้วยการนำวัตถุดิบเป็นแถบน้ำแก้วหลอมเหลวอุณหภูมิ
800 เซลเซียส จากเตาหลอมผ່อนครอบบาร์ เพื่อดึงขึ้นในแนวตั้งแผ่นกระจกจะเริ่ม
แข็งตัว และผ่านเมนคูเลอร์จนถึงเบบี๋คูเลอร์ เพื่อให้อุณหภูมิของแผ่นกระจกลด
ลงตามลำดับ จากนั้นจึงถึงช่วงของไฟร์โพลิช โดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงผสมกับอากาศ
ที่ได้สัดส่วนแล้วพ่นไฟดังกล่าวกวให้เปลวไฟอยู่ห่างแผ่นกระจกประมาณ 1 นิ้วเปลวไฟ
ดังกล่าวจะเป็นตัวทำให้ผิหน้าของกระจกราบเรียบและเป็นเงาใส ซึ่งการผลิตด้วย

วิธีนี้ถือว่าเป็นการขัดผิวกระจกและทำให้ใสโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
กลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซ้ำอีก ดังนั้นวิธีไฟร์โพลิชดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการทำให้
กระจกซีท ได้รับการตกแต่ง โดยขัดผิวและทำให้ใสแล้ว หากใช้เป็นกระบวนการผลิต
กระจกธรรมดาตามปกติไม่ เพราะหากไม่ผ่านกระบวนการของไฟร์โพลิชก็คงเป็นก
กระจกธรรมดากระจกพิพาทจึงจัดเข้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ส่วนที่
จำเลยโต้แย้งว่า การวินิจฉัยว่าแผ่นกระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ใด จะต้องถือตามคำอธิบาย พิกัดอัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือทางศุลกากร
กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม ตามความเห็นของนายเอชอาซากูระ ผู้อำนวยการ
พิกัดศุลกากรของสภาซี.ซี.ซี. ที่ระบุว่ากระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทที่ 70.05 นั้น การวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้แย้งในคดีจะต้อง
อาศัยบทกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการนำเข้า ซึ่งในขณะนั้นได้แก่พระราช
กฤษฎีกาพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ความเห็นของเจ้าหน้าที่หรือคำอธิบายพิกัด
อัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือทางศุลกากรมีใช้กฎหมาย เป็นเพียงแนวทางของ
การวินิจฉัยปัญหาเท่านั้น ไม่เป็นข้อลบล้างบทกฎหมายดังกล่าว มูลค่าของสินค้าที่นำ
เข้ามีราคาเป็นจำนวนใดจะต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.

2469มาตรา 2 ที่นิยามคำว่า "ราคา" หรือ "ราคาอันแท้จริง ในท้องตลาด" ว่า "ราคา
ขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้า ไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและ
ชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่นำของเข้า หรือส่งของออกแล้วแต่
กรณีโดยไม่มีหักทอน หรือลดหย่อนราคาแต่อย่างใด" ดังนั้น ที่กองวิเคราะห์ราคาได้
กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับกระจกพิพาทไว้ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างกว้าง ๆ ในการประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษีมิได้เป็นข้อตายตัวว่าจะต้องเป็น
ราคาดังกล่าวในขณะมีผู้นำเข้าเสมอไป แต่ได้กำหนดขึ้นเพื่อทราบราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดในเบื้องต้นแรกว่ามีราคาใด ราคาที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งนำเข้า
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2528 เป็นราคาเดียวกับที่

โจทก์ได้แจ้งไว้ในใบกำกับสินค้าในขณะที่โจทก์ส่งกระจกพิพาทลงเรือ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้ขายในต่างประเทศจะส่งบัญชีราคาสินค้ามาให้โจทก์ตามที่ขอทราบราคาไป เมื่อโจทก์พอใจราคาแล้วก็จะสั่งซื้อ และดำเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ขายหลังจากโจทก์ได้รับสินค้าแล้วจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายหลังจากโจทก์ได้รับสินค้า รับสินค้าแล้วจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายโดยผ่านทางธนาคาร จึงเชื่อได้ว่าโจทก์ได้สั่งซื้อ กระจกพิพาทในราคาดังกล่าวจริง ไม่มีข้อที่จะโต้แย้ง หรือมีเหตุสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวทำขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะมีผู้เกี่ยวข้องและประโยชน์ได้เสียอีกหลาย ฝ่ายอาทิผู้รับขนทางทะเล และธนาคารตัวแทนทั้งฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อ ทั้งนี้ราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าตัวแลกเงิน และใบเสร็จรับเงินแต่ละกรณี จะเป็นข้อสำคัญที่ยืนยันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมิให้โต้เถียงในเรื่องราคา เป็นเรื่องอย่างอื่น ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าราคาสินค้า ที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเป็นราคาที่แท้จริง และถูกต้องกว่าราคาที่กองวิเคราะห์ราคาได้ พิจารณา และกำหนดเป็นราคาประเมินไว้ ส่วนข้อที่ว่าโจทก์ได้เสนอบัญชีราคาสินค้า ให้จำเลยพิจารณาราคาไว้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 แต่โจทก์นำสินค้ากระจกพิพาทเข้าภายหลังอีกประมาณ 1 ปีต่อมาราคาย่อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะของตลาด การที่โจทก์ไม่เสนอราคาที่เปลี่ยนแปลงต่อจำเลยก็ไม่ใช่ข้อผูกมัดว่าโจทก์จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นและราคาจะต้องตายตัวในราคานั้น เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามดังกล่าวการยื่นบัญชีราคาสินค้าไว้ต่อจำเลยเพื่อให้พิจารณา เป็นการอำนวยความสะดวก หรือให้ข้อมูลแก่จำเลยล่วงหน้าที่โจทก์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ในการนำเข้าให้เป็นไปโดยรวดเร็วส่วนเหตุที่สินค้ากระจกพิพาทมีราคาต่ำลงนั้น ก็ได้ความว่ากรรมวิธีการผลิตกระจกต้องใช้น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงในระหว่าง ปี 2524 ถึง 2528 ราคาน้ำมันดิบลดลงถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้ค่าระวางเรือลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 40 รวมถึงวิธีการบรรจุสินค้าที่โจทก์อาจเลือกเพื่อประหยัดต้นทุนได้หลายวิธี ราคา

กระจกในท้องตลาดทั่วไปจึงลดลงได้และเมื่อพิจารณาประกอบถึงการชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศที่มีวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารในรูปของการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และอยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายชำระเป็นราคาสินค้า ข้อเท็จจริงเหล่านี้ฟังได้ว่า โจทก์สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าถูกต้องแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัด 70.05 ไปเป็นพิกัด 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 2,193,569.78 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงิน 2,063,196.10 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม ตามหนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2529 รวม 18 ฉบับ คือฉบับที่ กค.0613 (ก)/1-328 ที่ กค.0613(ก)/1-325 ที่ กค.0613 (ก)/1-327 ที่ กค.1613 (ก)/1-326 ที่ กค.0613 (ก)/1-330 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-333 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-332 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-329 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-331 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-322 ที่ กค.0613 (ก)/1-324 ที่ กค.0613 (ก)/ 1-323 ที่ กค.0613 (ก)/1-321 ที่ กค.0613 (ก)/1-317 ที่ กค.0613 (ก)/1-319 ที่ กค.0613 (ก)/1-316 ที่ กค.0613 (ก)/1-320 ที่ กค.0613 (ก)/1-318

จำเลยให้การว่า การกำหนดพิกัดของสินค้าและการประเมินราคาสินค้า จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงของราคาสินค้าแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัด 70.05 ไปเป็นพิกัดที่ 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 2,193,569.78 บาท

พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 2,063,196.10 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลที่ต้องชำระเพิ่มตามหนังสือ ลงวันที่ 24 มกราคม 2529 รวม 18 ฉบับ ฉบับ
ที่ กค.0613 (ก)/1-328 ที่ กค.0613 (ก)/1-325 ที่ กค.0613 (ก)/1-327 ที่ กค.0613
(ก)/1-326 ที่ กค.0613 (ก)/1-330 ที่ กค.0613 (ก)/1-333 ที่ กค.0613 (ก)/1-332 ที่
กค.0613 (ก)/1-329 ที่ กค.0613 (ก)/1-331 ที่ กค.0613 (ก)/1-322 ที่ กค.0613
(ก)/1-324 ที่ กค.0613 (ก)/1-323 ที่ กค.0613 (ก)/1-321 ที่ กค.0613 (ก)/1-317 ที่
กค.0613 (ก)/1-319 ที่ กค.0613 (ก)/1-316 ที่ กค.0613 (ก)/1-320 ที่ กค.0613
(ก)/1-318

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกว่าสินค้ากระจก
แผ่นที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรในคดีนี้ เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทที่ 70.05 ตามที่จำเลยโต้แย้งหรืออยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ที่ 70.06 ตามที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า
ในขณะนำเข้า เห็นว่าสินค้ากระจกแผ่นที่มีปัญหาเป็นแผ่นกระจกสีเทา (grey sheet
glass) ปรากฏลักษณะตามตัวอย่าง วัตถุพยานหมาย วจ.2 ซึ่งเป็นแผ่นกระจกสีเทา
เขียว มีความมันใสทั้งสองด้าน และโปร่งแสง ความหนาของแผ่นกระจกขนาด 5
มิลลิเมตร แผ่นกระจกดังกล่าวโจทก์เป็นผู้นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สินค้ากระจก
พิพาทจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใดนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะและ
คุณสมบัติของสินค้าที่ระบุไว้ในรายการของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.

2503ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์นำสินค้ากระจก
พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ความว่า ของหรือสินค้าในภาค 2 พิกัดอัตราอากรขา
เข้า ทำยพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว ได้ระบุรายการ
ของพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 และ 70.06 ไว้ ดังนี้

ประเภทที่ 70.05 "แก้วที่ยืดหรือเป่า (รวมทั้งแก้วสี) ทำเป็นแผ่นสีเคลือบผิวน้ำ
แต่ยังมีได้ตกแต่ง"

ประเภทที่ 70.06 "แก้วหล่อ รีด ยืด หรือ เป่า (รวมทั้งแก้วสีหรือแผ่นแก้วที่มี
ลวดตาข่ายยัด) ทำเป็นแผ่นสีเคลือบผิวน้ำ ขัดผิวหรือทำให้ใสแล้ว แต่ต้องมิได้ทำ
มากไปกว่าที่กล่าว"

จากรายการของสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 และ
ประเภทที่ 70.06 ดังกล่าวนี เห็นว่า แม้สินค้าทั้งสองประเภทจะเป็นกระจกที่มี
กรรมวิธีใด ๆ ที่ผลิตขึ้นหรือทำขึ้นและไม่ว่าจะเป็นสีหรือไม่ก็ตามต่างก็เป็นแก้วอัน
เป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกัน ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่า สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่
70.05 เป็นแก้วที่ยังมิได้ตกแต่ง ส่วนสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06
เป็นแก้วที่ได้ขัดผิวแล้วประการหนึ่งหรือทำให้ใสแล้วอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้จะต้อง
มิได้มีการทำให้แก้วนั้นมีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์ในลักษณะการใช้สอยดีขึ้นมากไป
กว่าการขัดผิวหรือทำให้ใส ซึ่งจำเลยฎีกาว่ากระจกพิพาทที่โจทก์นำเข้าเป็นกระจกที่
ผลิตโดยบริษัทเอส.อี.เอ.กลาส อินดัสทรี จำกัดและใช้กรรมวิธีธรรมดาที่เรียกว่า
กรรมวิธีแบบฟิตส์เบอร์กซึ่งต้องถือว่าอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 ที่
โจทก์อ้างว่า การผลิตกระจกพิพาทถูกทำให้ใสด้วยไฟ ที่เรียกว่า ไฟร์โพลิชนั้น ระบบ
ไฟร์โพลิช มิได้มีสิ่งใดมากไปกว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตกระจกเลย ทั้งการ
ขัดผิวให้เรียบ ก็จะต้องทำด้วยกรรมวิธีทางเครื่องมือกลเท่านั้น ข้อโต้แย้งที่เห็นว่า

กรรมวิธีในการผลิตกระจกพิพาท โจทก์นำสืบว่า ได้ผลิตขึ้นในระบบฟิลดิงตันบราเดอร์สที่พัฒนามาจากระบบพิตส์เบอร์กเดิมและผ่านกรรมวิธีซึ่งทำให้กระจกใสด้วยไฟที่เรียกว่าวิธีไฟร์โพลิชเพื่อตกแต่งผิวทำให้ใสและเป็นเงามัน เป็นการอ้างว่ากระจกพิพาทเป็นกระจกที่ตกแต่งด้วยการขัดผัดหรือทำให้ใสแล้ว ดังที่นายวันชัยเอื้อสุวรรณกุล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า กระจกที่ยังไม่ได้ตกแต่งผัด เป็นกระจกโรลกลาสหรือกระจกธรรมดาหรือกระจกรีด ดังที่ปรากฏลักษณะตามตัวอย่างวัตถุพยานหมาย วจ.1 ซึ่งศาลฎีกาได้เปรียบเทียบกับกระจกพิพาทแล้ว เห็นว่า ทั้งคุณสมบัติด้านความเรียบของเนื้อกระจกและความใสเป็นเงามันนั้น แผ่นกระจกหมาย วจ.1 ด้อยกว่า แผ่นกระจกหมาย วจ.2 แสดงว่า การผลิตแผ่นกระจกพิพาทใช้กรรมวิธีขึ้นสูงกว่าหรือดีกว่าการผลิตกระจกธรรมดา กระจกพิพาทถูกจัดอยู่ในประเภทกระจกชีท(sheet glass) ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตเป็นการยัดกระจกในแนวตั้งในอ่างโลหะหลอมเหลว และถูกทำให้ใสโดยวิธีไฟร์โพลิช นายวันชัยและนายไตนันทิง ได้เบิกความถึงการทำแผ่นกระจกชีทให้ใสประกอบกับบทความที่ตัดทอนมาจาก นิตยสาร "ดิ อีโคโนมิสต์" ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2502 เอกสารหมาย จ.3 และ "เดอะ นิว ไชแอนทิสต์" ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2502 เอกสารหมาย จ.4 สรุปได้ว่า การผลิตจะต้องเป็นไปตามแบบแผนผัง หมาย จ.15 กล่าวคือ การทำให้ผิวกระจกมีความมันและใสด้วยวิธีไฟร์โพลิชจะประกอบด้วยตัวทำความเย็นสองหน่วยที่เรียกว่า เมนคิวเลอร์และเบบี๋คิวเลอร์ เริ่มต้นด้วยการนำวัตถุดิบเป็นแถบน้ำแก้วหลอมเหลวอุณหภูมิ 800 เซลเซียสจากเตาหลอมผ่านดรอบาร์เพื่อตั้งขึ้นในแนวตั้ง แผ่นกระจกจะเริ่มแข็งตัว และผ่านเมนคิวเลอร์จนถึงเบบี๋คิวเลอร์ เพื่อให้อุณหภูมิของแผ่นกระจกลดลงตามลำดับจากนั้นจึงถึงช่วงของไฟร์โพลิช โดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงผสมกับอากาศที่ได้สัดส่วน แล้วพ่นไฟดังกล่าวให้เปลวไฟอยู่ห่างแผ่นกระจกประมาณ 1 นิ้ว เปลวไฟดังกล่าวจะเป็นตัวทำให้ผิวหน้าของกระจกราบเรียบและเป็นเงาใส ซึ่งการผลิตด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นการขัดผัดกระจกและทำให้ใสโดยสมบูรณ์แล้ว

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือกลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซ้ำอีก ดังนั้นวิธีไฟร์โพลิช ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการทำให้กระจกซีทได้รับการตกแต่ง โดยขัดผัดและทำให้ใสแล้ว หาใช่ เป็นกระบวนการผลิตกระจกธรรมดาตามปกติดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพราะหากไม่ผ่าน กระบวนการของไฟร์โพลิชก็คงเป็นกระจกธรรมดา เช่น วัตถุพยานหมาย วจ.1 ส่วน ที่จำเลยโต้แย้งอีกข้อหนึ่งว่า การวินิจฉัยว่า แผ่นกระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตรา ศุลกากรประเภทใด จะต้องถือตามคำอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือ ทางศุลกากร กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมตามความเห็นของ นายเอช อาซากูระ ผู้อำนวยการพิกัดศุลกากรของสภาซี.ซี.ซี. ที่ระบุว่ากระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตรา ศุลกากรประเภทที่ 70.05 นั้น เห็นว่า การวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้แย้ง ในคดีจะต้องอาศัยบทกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มี การนำเข้า ซึ่งในขณะนั้นได้แก่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ความ เห็นของเจ้าหน้าที่หรือคำอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือทาง ศุลกากรมิใช่กฎหมายเป็นเพียงแนวทางของการวินิจฉัยปัญหาเท่านั้น ไม่เป็นข้อ ลบล้างบทกฎหมายดังกล่าวทั้งปัญหานี้ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า สินค้ากระจกแผ่นสีเทา (grey sheet glass) เช่นเดียวกับกระจกพิพาทจัดเข้าในพิกัด อัตราศุลกากร ประเภทที่ 70.06 ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1417/2531 ระหว่าง บริษัท อี.พี.แอล จำกัด โจทก์กรมศุลกากร กับพวก จำเลย จึงต้องถือว่ากระจกพิพาทเป็น สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06

จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้ากระจก พิพาทที่โจทก์นำเข้าตามราคาแท้จริงในท้องตลาดเป็นการปฏิบัติโดยชอบแล้ว สำหรับ ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้านั้น จำเลยเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำไปจากราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ย ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาของกองวิเคราะห์ราคาแล้ว ดังนั้น จึงต้องถือเอาราคาดังกล่าวตามบันทึก เอกสารหมาย ล.18 เป็นเกณฑ์เสียภาษี ข้อโต้แย้งดังกล่าวนี้เห็นว่า มูลค่าของสินค้า

ที่นำเข้ามีราคาเป็นจำนวนใด จะต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 ที่นิยามคำว่า "ราคา" หรือ "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" ว่า "ราคาขายส่งเงินสดในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้ โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่นำของเข้า หรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาแต่อย่างใด" ดังนั้นที่กองวิเคราะห์ราคาได้กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับกระจกพิพาทไว้ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ในการประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษี มิได้เป็นข้อตายตัวว่าจะต้องเป็นราคาดังกล่าวในขณะที่มีผู้นำเข้าเสมอไป แต่ได้กำหนดขึ้นเพื่อทราบราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในเบื้องต้นว่ามีราคาใดเกี่ยวกับราคาระจกพิพาทนี้ โจทก์นำสืบว่าราคาของสินค้าที่แท้จริงต่ำกว่าราคาที่จำเลยประเมินไว้ นายวันชัยเบิกความว่าราคาที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ตามเอกสารหมายเลข จ.182 ถึง จ.199 ซึ่งนำเข้าระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2528 เป็นราคาเดียวกับที่โจทก์ได้แจ้งไว้ในใบกำกับสินค้าในขณะที่โจทก์ส่งกระจกพิพาทลงเรือดังปรากฏรายละเอียดในใบกำกับสินค้าเอกสารหมายเลข จ.140 ถึง จ.157 ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้ขายในต่างประเทศจะส่งบัญชีราคาสินค้ามาให้โจทก์ตามที่ขอทราบราคาไป เมื่อโจทก์พอใจราคาแล้วก็จะสั่งซื้อและดำเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ขาย หลังจากโจทก์ได้รับสินค้าแล้วจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายโดยผ่านทางธนาคาร บัญชีราคาสินค้าที่นายวันชัยเบิกความถึงมีรายละเอียดตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.121 ถึง 126 ส่วนหลักฐานการชำระเงิน ปรากฏตามตัวแลกเงินและใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.158 ถึง จ.175 คำเบิกความของนายวันชัยประกอบเอกสารที่ยกขึ้นกล่าวมาแล้ว เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเชื่อได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อกระจกพิพาทในราคาดังกล่าวจริง ไม่มีข้อที่จะโต้แย้งหรือมีเหตุสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวทำขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะมีผู้เกี่ยวข้องและประโยชน์ได้เสียอีกหลายฝ่าย อาทิผู้รับขนทางทะเล และธนาคารตัวแทน ทั้งฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อ ทั้งนี้ราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าตัว

แลกเงิน และใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่ละกรณี จะเป็นข้อสำคัญที่ยืนยันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว มิให้โต้เถียงในเรื่องราคาเป็นอย่างอื่นดังนั้น จึงเชื่อว่าราคาสินค้าที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า จึงน่าจะเป็นราคาที่แท้จริงและถูกต้องกว่าราคาที่กองวิเคราะห์ราคาได้พิจารณา และกำหนดเป็นราคาประเมินไว้ ที่จำเลยโต้เถียงอีกประการหนึ่งว่า โจทก์เคยยื่นบัญชีราคาสินค้า เอกสารหมายเลข 5 ไว้ต่อจำเลย เมื่อต่อมาไม่มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงราคา ย่อมถือว่าราคาสินค้ามีราคาเดิมตลอดมาและไม่เปลี่ยนแปลงราคานั้น เห็นว่า บัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 5 โจทก์ได้เสนอให้จำเลยพิจารณาราคาไว้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 โจทก์นำสินค้ากระจกพิพาตเข้าภายหลังอีกประมาณ 1 ปีต่อมา เมื่อได้ว่าราคาย่อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะของตลาด การที่โจทก์ไม่เสนอราคาที่เปลี่ยนแปลงต่อจำเลยไม่เป็นข้อผูกมัดว่า โจทก์จะต้องปฏิบัติเช่นนั้น และราคาจะต้องตายตัวในราคานั้น เพราะไม่มีบทกฎหมายให้โจทก์ต้องปฏิบัติดังกล่าว การยื่นบัญชีราคาสินค้าไว้ต่อจำเลยเพื่อให้พิจารณา เป็นการอำนวยความสะดวก หรือให้ข้อมูลแก่จำเลยล่วงหน้า ที่โจทก์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ในการนำเข้าให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ส่วนเหตุที่สินค้ากระจกพิพาตมีราคาต่ำลงนั้น โจทก์นำสืบนายพรชัย เอื้อสุวรรณกุลผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของโจทก์ว่า กรรมวิธีการผลิตกระจกต้องใช้น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิง ในระหว่างปี 2524 ถึง 2528 ราคาน้ำมันดิบลดลงถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้ค่าระวางเรือลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 รวมถึงวิธีการบรรจุสินค้าที่โจทก์อาจเลือกเพื่อประหยัดต้นทุนได้หลายวิธีดังที่นายวันชัยเบิกความ ราคากระจกในท้องตลาดทั่วไปจึงลดลงตาม ข้อนำสืบเช่นนี้มีเหตุผลและเป็นไปได้เมื่อพิจารณาประกอบถึงประกอบถึงการชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ที่มีวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารในรูปของการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และอยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

กรณีของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายชำระเป็นราคาสินค้า
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ฟังได้ว่า โจทก์สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>